



ЛЬВІВСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА



СВІТ ПРАВА

ПРОГРАМА

«Нові правила здійснення публічних закупівель під час воєнного стану.

Життя без аукціонів!»

День 1

Час	Тема виступу	Доповідач
9:30-09:50	Реєстрація учасників семінару	Організатор
09:50-10:00	Відкриття семінару. Вступне слово	Організатор
10:00-10:20	1. Початок роботи: - Нормативно правове забезпечення закупівельної діяльності в умовах воєнного стану. - Способи призначення уповноваженої особи. Положення та наказ про призначення: як правильно скласти та як привести у відповідність до новинок законодавства. - Функціональні обов'язки уповноважених осіб, відповідальних за проведення закупівель. - Ключові аспекти роботи УО в умовах воєнного стану, віддалений доступ, КЕП/УЕП.	Корда Ірина Василівна Керуючий партнер ПП Юридична фірма «Світ права», Експерт з публічних закупівель, Тренер ProZorro
10:20-11:20	2. Планування публічних закупівель. Чи діє наразі Закон України “Про публічні закупівлі” і як взаємодіють Постанова КМУ №1178 та Закон 922? Як здійснювати закупівлі в новому році, враховуючи особливості визначені Постановою КМУ №1178 – стратегія планування. - Особливості визначення предмету закупівлі для товарів, робіт і послуг. Приклади та практичні аспекти. - Визначення передумов для проведення закупівлі. Де взяти потребу та як прорахувати обсяги закупівлі товарів, послуг та робіт на 2023 рік? - Коли і як правильно складати та оприлюднювати в ЕСЗ річний план закупівель? - Приклади визначення предмету закупівлі при формуванні оголошення. Особливості публікації, про що потрібно пам'ятати, зважаючи на останні зміни законодавства. - Визначаємо очікувану вартість: де шукати і з ким радитись?! Як при цьому не порушити основні принципи проведення закупівель. - Яким чином забезпечити термінові потреби Замовника в закупівлі товарів, робіт, послуг. - Закупівлі без використання ЕСЗ: нові порогові межі, що і у які строки потрібно публікувати та що	Корда Ірина Василівна Керуючий партнер ПП Юридична фірма «Світ права», Експерт з публічних закупівель, Тренер ProZorro

	обов'язково потрібно зазначати при публікації. Аналіз нових інформаційних листів МЕРТ. - Дослідження практичних ситуацій на прикладах окремих закупівель. - Відповідальність уповноважених осіб і не тільки... Хто і за що може платити штраф (підстави та розміри).	
11:20-11:40	3. Локалізація виробництва товару в публічних закупівлях - застосування у 2023 році: - порядок/механізм застосування ступеня локалізації при здійсненні закупівель згідно Закону 922 та ПКМУ №1178; - як вимагати та де перевірити підтвердження ступеня локалізації; - виключення, коли можна не застосовувати розрахунок ступеня локалізації. - особливості звітування про виконання договорів, укладених з урахуванням ступеня локалізації.	Корда Ірина Василівна Керуючий партнер ПП Юрична фірма «Світ права», Експерт з публічних закупівель, Тренер ProZorro
11:40-12:00	Каво-перерва	
12:00-13:30	4. Аналіз виключень для укладення прямих договорів без проведення відкритих торгів/електронного каталогу: нові зміни та документальне оформлення. - Як закупити товари, роботи, послуги до 50 тис. грн? - Як закупити товари, роботи, послуги з очікуваною вартістю більше 50 тис. грн? - Виключення, передбачені Постановою КМУ №1178. В яких випадках можна застосувати та якими документами підтвердити?	Ключук Ірина Сергіївна Експерт з публічних закупівель, керівник управління проектами, юрист ПП Юрична фірма «Світ права»
З 13:30	Питання -відповіді	

День 2

Час	Тема виступу	Доповідач
10:00-11:30	Відкриті торги: <i>Закон діє. Як правильно скласти Тендерну документацію для успішного проведення відкритих торгів з врахування нових змін до Постанови КМУ №1178,</i> 5. Основні та обов'язкові складові тендерної документації: - Формування технічної специфікації. На що звертає увагу ДАСУ? - Кваліфікаційні критерії, чи обов'язково та в яких випадках як правильно прописувати. - Забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору; як скласти вимоги та про що слід пам'ятати; 6. Оновлені вимоги до учасника та учасника-переможця за ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» у воєнний час. Відновлення роботи відкритих реєстрів;	Бахтіна Тамара Миколаївна Керуючий партнер ПП Юрична фірма «Світ права», Експерт з публічних закупівель, Тренер ProZorro

	7. Які умови тендерної документації можуть бути дискримінаційними. Практика їх оскарження в АМК України. 8. Внесення змін та роз'яснень до тендерної документації. Антидемпінгові заходи. 9. 24 години на виправлення помилки: що і в яких випадках не можна давати на виправлення. Документальне оформлення; 10. Аномально низька ціни – чи можливо якщо відмінено проведення аукціонів та як діяти Замовнику?	
11:30-12:30	11. Договір за результатами закупівлі: - Істотні умови, порядок внесення змін до ціни за одиницю та суми договору, з врахуванням особливостей передбачених Постановою КМУ №1178 ; - Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили: як прописати в умовах договору та практика застосування; - Можливість одностороннього розірвання договору; 12. Додаткові угоди: коли можна укладати і що з ними робити? 13. Про роботу АМКУ, Державної казначейської служби України в умовах війни. Огляд останніх змін законодавства у сфері публічних закупівель.	Ключук Ірина Сергіївна Експерт з публічних закупівель, керівник управління проектами, юрист ПП Юридична фірма «Світ права»
12:30-13:30	14. Моніторинг процедур закупівель, як діяти замовнику? - Нормативно правове регулювання діяльності ДАСУ; - Автоматичні індикатори ризиків, як не потрапити під моніторинг; - Внесення інформації В ЕСЗ: що та в які терміни потрібно публікувати? - Аналіз порушень які найчастіше виявляються за результатами перевірок? - Алгоритм усунення порушення (порушень), зазначених у висновку моніторингу державної аудиторської служби; - Особливості оскарження висновку ДАСУ в суді.	
3 13:30	Розбір практичних ситуацій, відповіді на запитання учасників навчання. Вручення сертифікатів про проходження навчання	Бахтіна Тамара Миколаївна Керуючий партнер ПП Юридична фірма «Світ права», Експерт з публічних закупівель, Тренер ProZorro